

CURADORIA DE JURISPRUDÊNCIA

DIREITO CIVIL — SUCESSÕES

Preparação para Concursos de Magistratura Estadual — Banca FGV

Jurisprudência do STF e do STJ — janela de 5 anos (jun/2021–jun/2026) para ritos vinculantes e de 3 anos (jun/2023–jun/2026) para casos isolados

Fonte: Buscador Dizer o Direito (buscadordizerodireito.com.br)

Data da curadoria: 23/07/2026

ÍNDICE NAVEGÁVEL

Sumário automático — no Word, clique com o botão direito sobre a lista abaixo e escolha "Atualizar campo" (ou F9) para gerar/atualizar a numeração de páginas.

ÍNDICE NAVEGÁVEL	2
I. NOÇÕES GERAIS DA SUCESSÃO	3
Transmissão da Herança e Aceitação/Renúncia.....	3
Herança digital: acesso a bens digitais do falecido sem senha conhecida	3
Bens herdados por representação não integram o patrimônio do descendente pré-morto.....	3
Vedação ao "Pacto de Corvina": nulidade da renúncia antecipada a herança de pessoa viva	4
Cessão de Direitos Hereditários	4
Cessão de direitos hereditários viabiliza partilha amigável com quinhões desiguais	4
Herança Jacente, Vacante e Petição de Herança	5
Prescrição da petição de herança não é suspensa pela ação de investigação de paternidade	5
II. SUCESSÃO LEGÍTIMA	7
Nota — Tema Consolidado Fora da Janela Temporal (mas Essencial para a Prova)	7
Petição de Herança e Reconhecimento de Filiação (Tema 1200-STJ)	7
Termo inicial da prescrição da ação de petição de herança (Tema 1200-STJ)	7
Direito Real de Habitação	7
Direito real de habitação impede extinção de condomínio entre coerdeiros.....	8
III. SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA.....	9
Capacidade de Testar e Formalidades.....	9
Presunção da capacidade para testar (in dubio pro capacitate) e teoria da aparência para validar testamento lavrado por servidora sem investidura formal de tabeliã	9
Legados	9
Legado de renda vitalícia — exigibilidade desde a abertura da sucessão, independentemente da conclusão do inventário.....	9
Substituições.....	10
Substituição vulgar — caducidade quando o legatário/herdeiro substituído sobrevive ao testador e aceita o legado ou a herança	10
Disposições Testamentárias	10
Validade de disposição testamentária que institui herdeira maior como curadora especial dos bens da parcela disponível deixados a herdeira menor incapaz.....	11
IV. INVENTÁRIO E PARTILHA	12
Colaço e Dispensa de Colaço	12
Simulação e Doação Disfarçada.....	12
Ação de Sonegados.....	12
Sobrepartilha e Frutos	12
Renúncia à herança é irrevogável e indivisível — não pode ser afastada pela descoberta posterior de bens sujeitos a sobrepartilha	12
TOP 10 IMPERDÍVEIS DESTA MATÉRIA	14

I. NOÇÕES GERAIS DA SUCESSÃO

CC arts. 1.784 a 1.828 — transmissão da herança, aceitação/renúncia/cessão, exclusão da sucessão (indignidade e deserdação), herança jacente e petição de herança

Transmissão da Herança e Aceitação/Renúncia

Herança digital: acesso a bens digitais do falecido sem senha conhecida

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.124.424-SP | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 09/09/2025

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O acesso a bens digitais do falecido cuja senha é desconhecida pelos herdeiros deve ocorrer mediante incidente processual específico, apensado ao inventário, com nomeação de um inventariante digital para identificar, classificar e avaliar o conteúdo, cabendo ao juiz decidir o que será transmitido aos herdeiros e o que será preservado por violar direitos de personalidade, sem necessidade de ação autônoma (art. 612, CPC).

RESUMO DO CASO: Um empresário faleceu deixando ativos digitais armazenados em iPhone e iPad cujas senhas eram desconhecidas pelos herdeiros, gerando controvérsia sobre como acessar, classificar e compartilhar esse acervo sem violar a intimidade do falecido ou de terceiros; o STJ decidiu que a matéria não é de alta indagação e deve tramitar no próprio inventário, por meio de incidente de identificação, classificação e avaliação de bens digitais, apensado ao processo principal, com nomeação de profissional especializado (inventariante digital) que elabora relatório sigiloso ao juiz; nem todos os bens digitais são transmissíveis aos herdeiros, sendo vedado o repasse de conteúdo que viole a intimidade ou os direitos de personalidade do falecido ou de terceiros, e as empresas provedoras não devem ter acesso direto aos dispositivos; a solução é transitória, fundada nos arts. 139 e 140 do CPC, diante da lacuna legislativa sobre herança digital.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** afirmar (incorretamente) que o acesso a bens digitais sempre exigiria ação autônoma por ser questão de alta indagação, ou que todo bem digital se transmite automaticamente aos herdeiros.
- **Discursiva/Sentença:** elaborar decisão que instaure o incidente de identificação de bens digitais no inventário, delimitando os poderes do inventariante digital e os limites impostos pela proteção à intimidade.
- **Oral:** O que se transmite aos herdeiros quando o falecido deixa contas e arquivos digitais protegidos por senha? Isso demanda ação própria?

CONEXÕES: Arts. 139 e 140, 612 do CPC; arts. 1.784 e 1.791 do CC (transmissão e universalidade da herança); direitos da personalidade (intransmissibilidade); debate legislativo sobre "herança digital".

Bens herdados por representação não integram o patrimônio do descendente pré-morto

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: AREsp 2.291.621-RO | Relator: Min. João Otávio de Noronha | Data: 04/12/2024

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O patrimônio herdado por direito de representação jamais integra o patrimônio do descendente pré-morto representado, pois os representantes recebem diretamente a quota que caberia ao ascendente falecido caso vivo estivesse, de modo que tais bens não podem ser alcançados para pagamento de dívidas pessoais do representado.

RESUMO DO CASO: Um devedor solidário de pensão alimentícia ajuizou ação regressiva contra os demais codevedores e descobriu que um deles (Sandro) havia falecido em 2011 com inventário já concluído em 2014, mas existiam bens ainda não partilhados oriundos de herança dos avós de Sandro, cujo inventário só começou em 2016; o TJ incluiu o espólio de Sandro na execução por conta desses bens pendentes de sobrepartilha, mas o STJ reformou a decisão, afirmando que, com base no art. 1.851 do CC, o patrimônio

herdado por representação (que os netos de Sandro receberiam diretamente da herança dos bisavós) nunca chega a integrar o patrimônio do próprio Sandro, de modo que não pode responder por dívidas pessoais dele; a transmissão por representação ocorre diretamente aos representantes, sem passar pelo patrimônio do representado, em decorrência do princípio da saisine.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** pegadinha afirmando que bens herdados por representação integrariam o espólio do descendente pré-morto e responderiam por suas dívidas — assertiva incorreta.
- **Discursiva/Sentença:** exigir a diferenciação entre patrimônio transmitido diretamente aos representantes (art. 1.851, CC) e patrimônio do representado, aplicando o princípio da saisine.
- **Oral:** Bens herdados pelos netos por representação de um filho pré-morto podem ser penhorados para pagar dívida pessoal desse filho? Por quê?

CONEXÕES: Arts. 1.784 (saisine), 1.851 a 1.856 (direito de representação) do CC; conceito de transmissão automática e direta da herança.

Vedação ao "Pacto de Corvina": nulidade da renúncia antecipada a herança de pessoa viva

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.112.700/SP | Relator: Min. Marco Buzzi | Data: 23/04/2024

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: É nula a cláusula de transação judicial que, ao encerrar ação de investigação de paternidade com reconhecimento do vínculo, condiciona o pagamento de indenização ao filho à renúncia antecipada de quaisquer direitos hereditários futuros, por configurar pacto sobre herança de pessoa viva (pacto de corvina), vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

RESUMO DO CASO: Em ação de investigação de paternidade, o suposto pai propôs acordo ao filho reconhecendo a paternidade e pagando indenização, sob a condição de que o filho renunciasse a qualquer direito de herança futura sobre seu patrimônio; o acordo foi homologado judicialmente e, anos depois, após a morte do pai, o filho foi excluído da sucessão testamentária com base nessa cláusula; o filho ajuizou ação declaratória de nulidade da cláusula, alegando violação à vedação de pacto sobre herança de pessoa viva; o STJ concordou, declarando nula a cláusula por caracterizar pacto de corvina, já que a renúncia à herança somente pode ocorrer após a abertura da sucessão (arts. 1.806 e 1.808, CC), sendo nulo qualquer negócio jurídico que disponha sobre herança de pessoa ainda viva.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** afirmativa que valide "renúncia antecipada à herança futura mediante indenização em acordo judicial" — incorreta, pois é nula por configurar pacto de corvina.
- **Discursiva/Sentença:** fundamentar sentença que declare nula cláusula de acordo (judicial ou extrajudicial) envolvendo renúncia a herança de pessoa viva, com base na vedação aos pactos sucessórios.
- **Oral:** É válida cláusula de acordo em que alguém renuncia, ainda em vida do futuro autor da herança, a seus direitos hereditários futuros? Que princípio veda isso?

CONEXÕES: Arts. 426 (vedação a pacto sobre herança de pessoa viva), 1.806 e 1.808 (renúncia só após a abertura da sucessão, sempre total e irrevogável) do CC; princípio da saisine (art. 1.784, CC).

Cessão de Direitos Hereditários

Cessão de direitos hereditários viabiliza partilha amigável com quinhões desiguais

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.225.451-SP | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 12/05/2026

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: É possível a homologação de partilha amigável com quinhões desiguais entre herdeiros maiores e capazes quando precedida de cessão de direitos hereditários (art. 1.793, CC), que se distingue da renúncia (sempre total, art. 1.808, CC) e da doação, cabendo ao juiz apenas verificar a validade da manifestação de vontade, sem exigir equivalência matemática dos quinhões, remetendo-se ao Fisco eventual questão tributária sobre a cessão gratuita.

RESUMO DO CASO: Dois irmãos, um bilateral e outro unilateral, herdeiros únicos de Carlos, apresentaram plano de partilha amigável em que o irmão unilateral cederia parte de seu quinhão ao bilateral, que ficaria com quota maior do que a lei lhe atribuiria; a juíza recusou a homologação por entender tratar-se de renúncia parcial disfarçada de doação sujeita a ITCMD, decisão mantida pelo TJ; o STJ reformou o acórdão, distinguindo renúncia (sempre total e unilateral), cessão de direitos hereditários (negócio jurídico entre vivos, podendo ser total ou parcial, viável entre a abertura da sucessão e a partilha) e doação, concluindo que a cessão prévia legitima quinhões desiguais na partilha consensual, cabendo ao juiz apenas fiscalizar a validade da manifestação de vontade e remeter questões tributárias ao Fisco.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa trocando os conceitos, afirmando que "a renúncia pode ser parcial" ou que "toda partilha desigual entre herdeiros capazes exige doação com incidência automática de ITCMD" — ambas incorretas.
- **Discursiva/Sentença:** pedir a diferenciação técnica entre renúncia, cessão de direitos hereditários e doação, aplicada a caso de partilha desigual entre herdeiros capazes.
- **Oral:** Um herdeiro pode ceder parte de seu quinhão a outro coerdeiro antes da partilha? Isso equivale à renúncia parcial? E gera necessariamente ITCMD?

CONEXÕES: Arts. 1.793 (cessão de direitos hereditários), 1.806, 1.808 e 1.812 (irrevogabilidade e indivisibilidade da renúncia), 1.791, § único (herança como universalidade em condomínio) do CC; art. 659 do CPC (partilha amigável); REsp 1.809.548-SP (Info 672 — cessão de bem singular e embargos de terceiro, precedente mais antigo sobre o mesmo instituto).

Herança Jacente, Vacante e Petição de Herança

Prescrição da petição de herança não é suspensa pela ação de investigação de paternidade

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 2.029.809-MG | Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze | Data: 22/05/2024

Sistemática: Caso isolado (julgado de Seção que uniformizou divergência entre a 3ª e a 4ª Turmas, confirmando a orientação fixada no EAREsp 1.260.418/MG, julgado em 26/10/2022)

TESE FIXADA / DECISÃO: O prazo prescricional da ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão (morte do autor da herança), ou, para herdeiro absolutamente incapaz, da data em que completa 16 anos, não havendo suspensão, impedimento ou interrupção desse prazo pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação/investigação de paternidade, independentemente do trânsito em julgado desta.

RESUMO DO CASO: Discutia-se, no âmbito do STJ, se o termo inicial da prescrição da petição de herança, em caso de reconhecimento póstumo de paternidade, seria a abertura da sucessão (morte) ou o trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, havendo divergência entre a 3ª Turma (que adotava o trânsito em julgado do reconhecimento) e a 4ª Turma (que adotava a abertura da sucessão); a 2ª Seção, em embargos de divergência (EAREsp 1.260.418/MG, 2022) e depois reafirmando a tese no REsp 2.029.809-MG (2024), pacificou a controvérsia adotando a segunda posição, com base na teoria da actio nata, segundo a qual o direito de reivindicar a herança nasce com a morte do autor da herança, sendo a definição da paternidade questão prejudicial de mérito e não óbice ao início da fluência do prazo prescricional de 10 anos (art. 205, CC).

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** pegadinha afirmando que o prazo só começa a correr com o trânsito em julgado do reconhecimento de paternidade — posição superada pela 2ª Seção.
- **Discursiva/Sentença:** exigir fundamentação sobre o termo inicial da prescrição na petição de herança cumulada com investigação de paternidade post mortem, aplicando a teoria da actio nata.
- **Oral:** Um filho que só teve a paternidade reconhecida 15 anos após a morte do pai ainda pode ajuizar petição de herança? A partir de quando conta o prazo prescricional de 10 anos?

CONEXÕES: Art. 205 do CC (prazo geral de 10 anos); EAREsp 1.260.418/MG (STJ, 2ª Seção, julgado em 26/10/2022, Info 757) — precedente que originou a tese; REsp 1.475.759-DF (3ª Turma, posição superada) e AgInt no AREsp 479.648-MS (4ª Turma, posição vencedora) — divergência histórica registrada no Info 583; teoria da actio nata.

II. SUCESSÃO LEGÍTIMA

CC arts. 1.829 a 1.856 — vocação hereditária, ordem de vocação, herdeiros necessários e direito de representação

Nota — Tema Consolidado Fora da Janela Temporal (mas Essencial para a Prova)

Tema 809/864-STF — Equiparação sucessória entre companheiro e cônjuge: STF, Plenário, RE 646.721/RS e RE 878.694/MG, julgados em 10/05/2017 (Repercussão Geral). Por disciplina metodológica, este julgado não gera ficha própria nesta curadoria — é anterior a 01/06/2021 (corte para sistemática vinculante) e nenhuma decisão recente que o reafirme foi localizada dentro do filtro pesquisado. Fica registrado aqui por ser o precedente que sustenta toda a matéria de concorrência sucessória cônjuge/companheiro, e por constar como alerta expresso no material de estudo do candidato: é inconstitucional a diferenciação de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros do art. 1.790 do CC/2002 — aplica-se sempre, em uniões heteroafetivas e homoafetivas, o regime único do art. 1.829, CC, ressalvadas sucessões já definitivamente partilhadas antes do julgamento. Fundamento: art. 226, §3º, CF. Pegadinha clássica de objetiva: tratar o art. 1.790 do CC como ainda vigente.

Petição de Herança e Reconhecimento de Filiação (Tema 1200-STJ)

Termo inicial da prescrição da ação de petição de herança (Tema 1200-STJ)

Tribunal: STJ | Órgão: 2ª Seção

Processo: REsp 2.029.809-MG e REsp 2.034.650-SP | Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze | Data: 22/05/2024

Sistemática: Recurso Repetitivo (Tema 1200)

TESE FIXADA / DECISÃO: O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, e essa fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do trânsito em julgado desta última.

RESUMO DO CASO: A controvérsia repetitiva discutia se o pretense herdeiro que buscasse o reconhecimento de sua condição de filho (herdeiro necessário) por meio de ação de investigação de paternidade teria o prazo da ação de petição de herança (pela qual reivindica seu quinhão hereditário) suspenso ou postergado até o trânsito em julgado da filiação; o STJ, por meio da 2ª Seção, firmou entendimento de que as duas ações são autônomas — a ação de reconhecimento de filiação é imprescritível (Súmula 149-STF já indicava a prescribibilidade da petição de herança mesmo quando dependente de reconhecimento de paternidade), mas a petição de herança prescreve, contando-se seu prazo sempre a partir da morte do autor da herança (abertura da sucessão), por força do princípio da saisine (art. 1.784, CC); dessa forma, o herdeiro tardiamente reconhecido deve buscar seu quinhão dentro do prazo prescricional aplicável à petição de herança, sob pena de perda do direito patrimonial, ainda que a filiação seja, em si, imprescritível.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** pegadinha comum — afirmar que "o ajuizamento de ação de investigação de paternidade suspende o prazo prescricional da petição de herança até seu trânsito em julgado" — FALSO, os prazos correm de forma autônoma e o termo inicial da petição de herança é sempre a abertura da sucessão.
- **Discursiva/Sentença:** caso de filho reconhecido judicialmente anos após o óbito do genitor que ajuíza petição de herança; exige-se análise do termo inicial da prescrição e da eventual ocorrência de prescrição consumada, mesmo diante da imprescribibilidade da ação de estado (filiação).
- **Oral:** "Qual a diferença de regime prescricional entre a ação de reconhecimento de filiação e a ação de petição de herança? De quando se conta o prazo desta última?"

CONEXÕES: Súmula 149-STF (é imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas é prescritível a petição de herança); art. 1.784, CC (princípio de saisine); arts. 1.824 a 1.828, CC (petição de herança); condição de herdeiro necessário do filho reconhecido tardiamente.

Direito Real de Habitação

Direito real de habitação impede extinção de condomínio entre coerdeiros

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.189.529-SP | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 10/06/2025

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: O direito real de habitação do cônjuge ou companheiro sobrevivente, enquanto perdurar, impede a extinção do condomínio e a respectiva alienação judicial do imóvel que ficou em copropriedade entre o sobrevivente e os demais herdeiros do falecido.

RESUMO DO CASO: Em caso hipotético relatado no informativo, o casal teve dois filhos comuns e o falecido tinha ainda um filho de casamento anterior; após o óbito, o único imóvel residencial do casal passou a pertencer em copropriedade à viúva e aos três filhos (dois comuns e um exclusivo), e a viúva permaneceu residindo no bem com os filhos comuns; o filho exclusivo do falecido ajuizou ação pedindo a extinção do condomínio, a venda judicial do imóvel e o pagamento de aluguéis pelos que ali residiam; o STJ negou o pedido, aplicando o art. 1.831 do CC e o art. 7º da Lei 9.278/1996, por entender que o direito real de habitação — gratuito, vitalício, pessoal, dispensado de registro e independente de testamento — prevalece sobre o interesse dos demais coerdeiros em extinguir o condomínio, de modo que, enquanto persistir esse direito da viúva, não é possível a venda judicial do imóvel nem a cobrança de aluguéis dos que nele residem com ela.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** pegadinha de contraste com os precedentes de copropriedade PRÉVIA à sucessão (REsp 1.520.294-SP, Info 680, e REsp 1.830.080-SP, Info 734) — nesses casos a copropriedade já existia com terceiro estranho antes da morte, o que AFASTA o direito real de habitação; já no caso novo, a copropriedade decorre da própria sucessão entre os coerdeiros, hipótese em que o direito real de habitação PREVALECE e impede a extinção do condomínio.
- **Discursiva/Sentença:** elaborar decisão em ação de extinção de condomínio movida por herdeiro coproprietário contra o cônjuge/companheiro sobrevivente que exerce direito real de habitação, distinguindo copropriedade originária da sucessão (direito de habitação prevalece) de copropriedade preexistente com terceiro estranho à sucessão (direito de habitação não se forma).
- **Oral:** "Um herdeiro pode pedir a extinção do condomínio e a venda do imóvel sobre o qual recai direito real de habitação do cônjuge sobrevivente? Essa resposta muda se a copropriedade já existia antes da morte com um terceiro estranho à sucessão?"

CONEXÕES: art. 1.831, CC; art. 7º, Lei 9.278/1996; distinção com REsp 1.520.294-SP (Info 680) e REsp 1.830.080-SP (Info 734) — ambos anteriores à janela temporal desta curadoria, mas essenciais para contraste doutrinário; Tese 10 do Jurisprudência em Teses (Ed. 50) do STJ.

III. SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA

CC arts. 1.857 a 1.990 — *testamento em geral, capacidade de testar, formas de testamento, legados, substituições, deserdação, rompimento do testamento e testamenteiro*

Capacidade de Testar e Formalidades

Presunção da capacidade para testar (in dubio pro capacitate) e teoria da aparência para validar testamento lavrado por servidora sem investidura formal de tabeliã

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.142.132-GO | Relator: Min. Antonio Carlos Ferreira | Data: 11/02/2025

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A capacidade para testar é presumida, exigindo-se prova robusta e contundente para sua anulação, prevalecendo em caso de dúvida o princípio in dubio pro capacitate em prol da última vontade do testador; além disso, a teoria da aparência pode validar atos notariais lavrados por quem se apresentou como tabeliã substituta, quando presentes boa-fé e confiança legítima das partes envolvidas.

RESUMO DO CASO: Regina, viúva de 83 anos e sem filhos biológicos, elaborou seis testamentos ao longo da vida, sendo o último, na forma cerrada, lavrado em 2005 por Larissa, servidora que se apresentava como tabeliã substituta sem estar formalmente investida na função, beneficiando o afilhado João e o sobrinho Fernando; após a morte de Regina em 2009, parentes excluídos ajuizaram ação de nulidade alegando incapacidade cognitiva da testadora e vício formal do ato, e o STJ manteve a validade do testamento por entender que a incapacidade não foi comprovada com o rigor exigido e que a atuação da servidora, por gerar confiança legítima de regularidade, deve ser protegida pela teoria da aparência.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa pode inverter o ônus da prova, afirmando (incorretamente) que cabe aos beneficiários do testamento comprovar a capacidade do testador, quando na verdade a capacidade é presumida e o ônus é de quem alega a incapacidade.
- **Discursiva/Sentença:** pedir a fundamentação de sentença que julgue improcedente ação de nulidade de testamento por suposta incapacidade da testadora idosa, exigindo do candidato a aplicação do in dubio pro capacitate e a distinção entre presunção de capacidade e mera senilidade ou deficiência.
- **Oral:** qual o standard probatório exigido para anular testamento por incapacidade do testador e como se relaciona com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015)?

CONEXÕES: arts. 1.860 e 1.861 do CC; Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) quanto à presunção de capacidade civil plena; teoria da aparência (arts. 1.817 e 1.888 do CC, por analogia); STJ, AR 6.052-SP (Info 775) sobre flexibilização de vícios formais e teoria da aparência em testamento público.

Legados

Legado de renda vitalícia — exigibilidade desde a abertura da sucessão, independentemente da conclusão do inventário

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 2.163.919-PR | Relator: Min. Nancy Andrighi | Data: 13/05/2025

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: É possível exigir dos herdeiros instituídos o pagamento do legado de renda vitalícia desde a abertura da sucessão (art. 1.926 do CC), independentemente da conclusão do inventário, em razão da natureza assistencial do instituto, aproximada ao legado de alimentos, devendo os herdeiros cumprir o encargo desde o falecimento do testador, na proporção de seus quinhões hereditários.

RESUMO DO CASO: O testador instituiu legado de renda vitalícia em favor de determinada pessoa, e a controvérsia girou em torno do termo inicial de exigibilidade desse pagamento, já que a regra geral é a de

que o legatário só pode exigir o legado após a partilha; o STJ afastou a regra geral para o legado de renda vitalícia, por entender que sua função assistencial (semelhante à dos alimentos) não pode ficar condicionada à demora do processo de inventário, fixando como termo inicial, no silêncio do testamento, a data da abertura da sucessão, cabendo aos herdeiros instituídos cumprir o encargo desde logo, na proporção de seus quinhões.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** pegadinha clássica ao afirmar que todo legado só é exigível após a partilha, ignorando a exceção do legado de renda vitalícia (e do legado de alimentos) por sua natureza assistencial.
- **Discursiva/Sentença:** elaborar sentença/parecer sobre pedido de herdeiro-legatário de renda vitalícia que reclama parcelas vencidas antes do fim do inventário, exigindo a diferenciação entre a regra geral de exigibilidade do legado e a exceção assistencial.
- **Oral:** qual o termo inicial do legado de renda vitalícia quando o testamento é omissivo e por que esse legado não se submete à regra geral de exigibilidade apenas após a partilha?

CONEXÕES: art. 1.926 do CC (legado de renda vitalícia); art. 1.928, parágrafo único, do CC (legado de alimentos); regra geral de exigibilidade do legado somente após a partilha (art. 1.923 e correlatos).

Substituições

Substituição vulgar — caducidade quando o legatário/herdeiro substituído sobrevive ao testador e aceita o legado ou a herança

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.018.054-RS | Relator: Min. Raul Araújo | Data: 17/09/2024

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: No instituto da substituição vulgar, se o legatário ou herdeiro nomeado sobrevive ao testador e aceita o legado ou a herança, a substituição caduca; caso esse beneficiário venha a falecer antes da conclusão do inventário, o bem — já incorporado ao seu patrimônio por força do princípio de saisine — transmite-se aos seus próprios sucessores, e não ao substituto indicado no testamento original.

RESUMO DO CASO: Regina deixou em testamento um legado de R\$ 500 mil para sua amiga Ana, com cláusula de substituição vulgar determinando que, na falta de Ana, o legado seria destinado à filha desta, Beatriz; Ana estava viva quando Regina faleceu e participou da abertura do inventário, mas veio a falecer antes de sua conclusão, o que levou Beatriz a pleitear o legado com base na cláusula de substituição, pedido impugnado pelos demais herdeiros de Ana; o STJ negou o pedido de Beatriz, por entender que a substituição vulgar somente incidiria se Ana tivesse falecido antes de Regina ou recusado o legado, e que, tendo Ana sobrevivido à testadora e aceitado o legado (inclusive participando do inventário), o bem já integrava seu patrimônio desde a morte de Regina, cabendo aos herdeiros legais de Ana, e não a Beatriz especificamente.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa pode confundir substituição vulgar com direito de representação ou com transmissão automática ao substituto indicado, independentemente de o beneficiário original ter sobrevivido e aceitado a herança/legado.
- **Discursiva/Sentença:** exigir a diferenciação entre substituição vulgar (art. 1.947 e seguintes do CC) e a transmissão do legado já aceito aos herdeiros do legatário falecido, aplicando o princípio de saisine para fundamentar decisão que afaste o pedido do substituto.
- **Oral:** em que hipóteses opera a substituição vulgar e por que ela caduca quando o beneficiário original sobrevive ao testador e aceita a herança/legado?

CONEXÕES: arts. 1.947 a 1.960 do CC (substituições); princípio de saisine (art. 1.784 do CC); distinção com direito de representação (arts. 1.851 a 1.856 do CC).

Disposições Testamentárias

Validade de disposição testamentária que institui herdeira maior como curadora especial dos bens da parcela disponível deixados a herdeira menor incapaz

Tribunal: STJ | Órgão: 4ª Turma

Processo: REsp 2.069.181-SP | Relator: Min. Marco Buzzi | Data: 10/10/2023

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: É válida a disposição testamentária que institui filha co-herdeira maior como curadora especial dos bens integrantes da parcela disponível da herança deixados à irmã menor incapaz, ainda que esta se encontre sob poder familiar ou tutela, com base no art. 1.733, §2º, do CC, que autoriza quem institui menor como herdeiro ou legatário a nomear-lhe curador especial para os bens deixados.

RESUMO DO CASO: Regina faleceu deixando duas filhas, Isadora (maior de idade) e Carla (quatro anos, sob poder familiar do pai Diogo, de quem Regina já era divorciada), e em seu testamento nomeou Isadora como curadora especial dos bens da parcela disponível deixados a Carla, incumbindo-lhe administrá-los até a maioridade da irmã; Diogo impugnou a disposição, alegando que, por ser o pai da menor, a ele caberia a administração desses bens; o STJ rejeitou a impugnação e manteve a disposição testamentária, por considerá-la em harmonia com o art. 1.733, §2º, do CC, que permite ao testador nomear curador especial para os bens deixados ao herdeiro ou legatário menor, ainda que este esteja sob poder familiar ou tutela.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** pegadinha ao afirmar que a administração dos bens deixados a menor por testamento cabe sempre e exclusivamente ao detentor do poder familiar, ignorando a prerrogativa do testador de nomear curador especial nos termos do art. 1.733, §2º, do CC.
- **Discursiva/Sentença:** elaborar decisão sobre impugnação de genitor à nomeação testamentária de curador especial para os bens da parcela disponível deixados a filho menor, fundamentando a prevalência da vontade do testador quanto à administração patrimonial, sem prejuízo do poder familiar quanto aos demais aspectos da guarda e criação.
- **Oral:** é possível que o testador nomeie curador especial para os bens deixados a herdeiro menor mesmo que este esteja sob poder familiar de um dos genitores? Qual o fundamento legal?

CONEXÕES: art. 1.733, §2º, do CC (curadoria especial de bens de menor herdeiro ou legatário); distinção entre curadoria especial de bens e poder familiar/tutela; parcela disponível da herança (art. 1.789 e 1.857, §1º, do CC).

IV. INVENTÁRIO E PARTILHA

CC arts. 1.991 a 2.022 — inventário, colação, sobrepartilha e ação de sonegados

Colação e Dispensa de Colação

Nenhum julgado dentro da janela temporal aplicável (caso isolado ⇒ a partir de 01/06/2023) foi encontrado neste filtro. O julgado mais próximo do tema (STJ, REsp 2.004.210-SP, colação de valores de VGBL, julgado em 07/03/2023, Info 767) ficou fora da janela por poucos meses — vale revisão complementar direta pelo candidato, já que o tema segue sendo cobrado com frequência (v. questões 60 e 61 do caderno do candidato).

Simulação e Doação Disfarçada

Nenhum julgado sobre este subtema (dação em pagamento simulando doação, art. 167 do CC, dispensa de colação por declaração formal e expressa) foi retornado pelo filtro específico desta busca dentro da janela temporal.

Ação de Sonegados

Nenhum julgado sobre ação de sonegados (legitimidade, prescrição, presunção de dolo, situação do cônjuge/companheiro meeiro) foi retornado pelo filtro específico desta busca dentro da janela temporal.

Sobrepertilha e Frutos

Renúncia à herança é irrevogável e indivisível — não pode ser afastada pela descoberta posterior de bens sujeitos a sobrepartilha

Tribunal: STJ | Órgão: 3ª Turma

Processo: REsp 1.855.689-DF | Relator: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva | Data: 13/05/2025

Sistemática: Caso isolado

TESE FIXADA / DECISÃO: A renúncia à herança é ato jurídico unilateral, solene, irrevogável e indivisível que abrange toda a herança, inclusive bens descobertos posteriormente e sujeitos a sobrepartilha, de modo que a superveniência de novos bens partilháveis não confere ao herdeiro renunciante nova oportunidade de optar entre aceitação ou renúncia quanto a esse patrimônio.

RESUMO DO CASO: Após a morte de Regina, seus filhos Carlos e Daniela iniciaram inventário arrolando apenas bens de pequeno valor, ocasião em que Daniela renunciou integralmente à herança em favor de Carlos e o processo foi encerrado; anos depois descobriu-se um crédito de Regina contra uma empresa, desconhecido à época, o que ensejou ação de sobrepartilha, na qual o juiz homologou a divisão do crédito em 50% para cada irmão, mas a empresa devedora recusou-se a pagar a parte de Daniela sob o argumento de que ela já havia renunciado à herança; o STJ deu razão à empresa, afirmando que a renúncia, por ser irrevogável e indivisível, atinge também bens supervenientes, e que a sobrepartilha apenas complementa a partilha original sem reabrir ao renunciante a faculdade de aceitar ou recusar o novo bem.

COMO PODE SER COBRADO EM PROVA:

- **Objetiva:** alternativa afirmando que a renúncia à herança não alcança bens descobertos após o encerramento do inventário, permitindo ao renunciante reivindicar sua quota na sobrepartilha — está ERRADA, pois a renúncia é irrevogável e indivisível e abrange também bens supervenientes.
- **Discursiva/Sentença:** elaborar sentença em ação de sobrepartilha na qual um dos herdeiros, tendo renunciado anteriormente à herança, pleiteia parte de bem recém-descoberto, exigindo do candidato a distinção entre o instituto da sobrepartilha (que apenas completa a partilha quanto aos bens remanescentes entre os herdeiros que efetivamente sucederam) e a irrevogabilidade/indivisibilidade da renúncia já manifestada.
- **Oral:** pergunta sobre as características da renúncia à herança (ato solene, unilateral, irrevogável e indivisível) e se a superveniência de bens sujeitos a sobrepartilha reabre ao renunciante a possibilidade de optar por aceitar a herança.

CONEXÕES: arts. 1.804, 1.805, 1.806, 1.808 e 1.810 do CC (irrevogabilidade e indivisibilidade da aceitação/renúncia); art. 2.021 do CC e arts. 669-670 do CPC/2015 (sobrepartilha); distinção entre sobrepartilha e reabertura de prazo para aceitação/renúncia.

TOP 10 IMPERDÍVEIS DESTA MATÉRIA

Seleção dos julgados com maior probabilidade de cobrança em prova de Magistratura (FGV), considerando sistemática vinculante, centralidade do tema e atualidade.

1. Prescrição da petição de herança não é suspensa por ação de investigação de paternidade (Tema 1200-STJ)

STJ, 2ª Seção, REsp 2.029.809-MG e REsp 2.034.650-SP — Recurso Repetitivo. Termo inicial sempre na abertura da sucessão; tema de altíssima incidência combinando Sucessões e Família.

2. Tema 809/864-STF: companheiro é equiparado ao cônjuge na ordem de vocação hereditária

STF, Plenário, RE 646.721/RS e RE 878.694/MG (2017) — Repercussão Geral. Fora da janela temporal desta curadoria, mas é o precedente fundante de toda a concorrência sucessória cônjuge/companheiro — leitura obrigatória (ver Nota no Bloco II).

3. Vedação ao "pacto de corvina": é nula a renúncia antecipada a herança de pessoa viva, ainda que em transação judicial

STJ, 4ª Turma, REsp 2.112.700/SP (2024). Aplica a vedação do art. 426, CC mesmo quando a renúncia futura é condição de acordo homologado judicialmente — pegadinha de alta qualidade.

4. Herança digital: acesso a bens digitais do falecido exige incidente no próprio inventário, com inventariante digital

STJ, 3ª Turma, REsp 2.124.424-SP (2025). Tema de fronteira e alta atualidade; testa a distinção entre bens transmissíveis e direitos da personalidade intransmissíveis do falecido.

5. Direito real de habitação impede a extinção de condomínio entre coerdeiros sobre o imóvel residencial

STJ, 3ª Turma, REsp 2.189.529-SP (2025). Contraste importante com os precedentes de copropriedade prévia com terceiro estranho à sucessão (que afastam o direito de habitação).

6. Cessão de direitos hereditários viabiliza partilha amigável com quinhões desiguais entre herdeiros capazes

STJ, 3ª Turma, REsp 2.225.451-SP (2026). Distingue tecnicamente renúncia, cessão e doação — armadilha conceitual clássica de prova objetiva.

7. Legado de renda vitalícia é exigível desde a abertura da sucessão, independentemente da conclusão do inventário

STJ, 3ª Turma, REsp 2.163.919-PR (2025). Exceção à regra geral de exigibilidade do legado somente após a partilha, por sua natureza assistencial.

8. Presunção de capacidade para testar (in dubio pro capacitate) e teoria da aparência validam testamento com vício formal leve

STJ, 4ª Turma, REsp 2.142.132-GO (2025). Dialoga com o Estatuto da Pessoa com Deficiência — tema clássico de storytelling FGV envolvendo idosos e capacidade.

9. Substituição vulgar caduca quando o beneficiário original sobrevive ao testador e aceita a herança ou o legado

STJ, 4ª Turma, REsp 2.018.054-RS (2024). Aplica o princípio da saisine para afastar o substituto quando o bem já se incorporou ao patrimônio do beneficiário original falecido depois.

10. Renúncia à herança é irrevogável e indivisível — abrange até bens descobertos depois e sujeitos a sobrepartilha

STJ, 3ª Turma, REsp 1.855.689-DF (2025). Fecha o quadro das características da renúncia (irrevogabilidade, indivisibilidade) já sinalizadas como [ALTA] no resumo do candidato.